

충북도의회 2024년 행정사무감사

예상 질의답변 자료(최종)



충청북도교육청
Chungcheongbuk-do Office of Education

[행정과]

행정과

목차

순	예상질의내용	구분	팀	쪽수
1	○ 증평 송산지구 초등학교 설립 계획은?	박병천의원 서면질의	학생 배치팀	1
2	○ 인구감소로 인한 통폐합 학교 현황 (2022~2024년)	요구자료	학생 배치팀	3
3	○ 학교 통·폐합 추진방법 및 의견수렴 절차는?	기타	학생 배치팀	4
4	○ 학교 통·폐합 추진 시 주민 의견을 반드시 반영해야 하는지?	기타	학생 배치팀	5
5	○ 2024학년도 통학지원 현황 및 통학택시 운영 현 황은?	요구자료	학생 배치팀	6
6	○ 특수학교 저상버스 운영 현황은?	현안	학생 배치팀	8
7	○ 명칭만 있고 1년간 운영실적이 없는 위원회는?	요구자료	조직 관리팀	11
8	○ 운영실적이 저조한 위원회를 정비할 의향은?	요구자료	조직 관리팀	13
9	○ 위원회 구성 관련 규정을 미준수하여 구성된 위원회 현황은? (교육감 소속 공무원 비율, 성별 비율)	요구자료	조직 관리팀	15
10	○ 충북에서 교육지원청이 없는 기초자치단체는 어디인지 알고 있는가?	정책질의	조직 관리팀	18
11	○ 증평과 괴산의 학생 수가 얼마인지 알고 있나	정책질의	조직 관리팀	20
12	○ 증평교육지원청 설립에 대한 의견은 무엇인가?	정책질의	조직 관리팀	21
13	○ 증평교육지원청 신설에 대한 의견은?	현안	조직 관리팀	22
14	○ 고문변호사 자문 의견이 공개 대상 문서인지?	요구자료 현안	법무팀	24
15	○ 2024년도에 행정심판 사건이 줄어든 사유는?	요구자료	법무팀	26
16	○ 2022년~2024년 소송 및 승소 현황은?	요구자료	법무팀	27
17	○청주하이텍고 관련 법적지원 진행 상황 및 향후 계획은?	현안	법무팀	35
18	○충주주안고 댐폐이크 학폭사건 행정심판 진행 상황은?	현안	법무팀	37
19	○청주 하이텍고 관련 유가족 손해배상 계획은?	현안	법무팀	38

■ 구분: 박병천 의원 자료요구

【1】 135. 증평 송산지구 초등학교 설립 계획은?

< 행정과 학생배치팀 주무관 김남희, 290-2543 >

【답변】

- ☞ 가칭)송산초등학교 설립을 위해 2022년 교육부 중앙투자심사를 3회 요청하였으나, 송산지구 인근 공동주택 계획이 승인되지 않아 재검토 및 반려되었음
- ☞ 향후 중앙투자심사 재검토 사유인 공동주택 건설사업계획이 승인될 시 인근학교 배치 가능 여부 및 학생수 변동 추이를 검토하여 중앙투자심사를 재의뢰 예정임

□ 현황 및 문제점

○ 가칭)송산초 신설 투자심사 추진 경과

심사일	심사	결과	부대의견
2022.1.25.	정기1차 중앙투자심사	반려	• 용지비분담비율 • 설립시기 조정 • 사업비 재검토
2022.4.19.	정기2차 중앙투자심사	재검토	• 설립시기 조정 • 인근학교 통학구역 조정 검토 • 공동주택 개발 계획 확정 후 추진
2022.7.19.	정기3차 중앙투자심사	반려	• 직전 심사 부대의견 미이행 (공동주택 개발 계획 확정 후 추진)

○ 인근 개발현황

공동주택	세대수	입주시기	주택건설사업 추진 단계	통학구역
증천지구 현대아이파크	2,486	미정	도시개발구역지정요청 (주택건설사업계획 미신청)	증평초
리버빌아파트	387	2027.12.	주택건설사업계획 승인(2023.10.6.)	증평초·도안초 공동(일방)
계	2,873			

인근 학교 및 주택입주(예정) 현황

(2024. 4. 기준)

학교명	개교 년도	학생수	학급수				급 당 인 원	학교간 거리 (km)
			완성	현재	과거			
					최대	최소		
증평초	1930	1,146	52	48	52	44	23.9	1.5
삼보초	1959	559	30	26	30	23	21.5	1.9
도안초	1925	135	6	7	7	6	19.3	5.4
죽리초	1939	68	7	6	7	6	11.3	5.6

○ 주택입주(예정) 현황

개발지구	블록명	공급유형	공급면적 (㎡)	세대수	학생수	학생발생률	주택건설사업 계획승인일	입주 (예정)일
송산 택지 개발지	A-1 (휴먼시아 1차)	공공 임대	48~67	504	21	0.04	2006. 12. 26.	2011. 8. 18.
	A-2 (휴먼시아 2차)	공공 임대	50~69	514	154	0.19	2006. 12. 28.	2010. 6. 15.
	A-3 (천년나무 3차)	공공 임대	45~71	640	36	0.06	2014. 5. 27.	2016. 1. 12.
	A-4 (지평더웰)	분양	83	372	72	0.21	2012. 11. 22.	2014. 12. 5.
	B-2 (대광로제비앙)	임대	89~109	702	158	0.22	2016. 9. 9.	2019. 3. 28.
	A-5 (LH-5차)	국민 임대	45~71	605	22	0.03	2019. 11. 19.	2022. 7. 22.
	B-1 (대원칸타빌)	분양	84	330	126	0.14	2020. 9. 1.	2023. 12. (예정)
송산지구 소계				3,667	589			
인근 개발	미암리 코아루	분양	82~107	770	87	0.11	2019. 4. 25.	2021. 12.
	미암리 리버빌	분양	84	387	62	0.16	2023.10. 6.	2027.12.31. (예정)
	장동리 대성베르힐	임대	78~118	989	265	0.27	2013. 2. 1.	2015. 5. 22.
인근개발 소계				2,146	414			
합계				5,813	1,003			

▣ 구분: 자료요구

【2】 105. 인구감소로 인한 통폐합 학교 현황(2022~2024년)

< 행정과 학생배치팀 주무관 이인경, 290-2544 >

【답변】

☞ 학생수 감소에 따라 2022년부터 2024년 동안 통폐합된 학교는
초 1교, 고 2교로 총 3교임

* 2022년 주덕고와 목도고 폐교, 2023년 능산초 폐교, 2024년 해당없음

☞ 향후에도 교육공동체의 합의를 거쳐 적정규모학교 육성을
희망하는 학교는 학부모 과반수 찬성이 있을 경우 통·폐합을
추진할 예정

□ 현황

○ 2022~2024. 통폐합 현황

지역	학교명	통합학교	통합·폐지일자	설문조사 찬성률	활용계획
충주	주덕고		'22.3.1.	69.4%	가칭)유아교육진흥원
괴산증평	목도고		'22.3.1.	78.7%	목도나루학교
음성	능산초	삼성초	'23.3.1.	90%	대부예정(충북양잠연합회)

○ 향후 통폐합 예정 현황

지역	학교명	통합학교	통합·폐지 (예정)일자	설문조사 찬성률	활용계획
보은	보은정보고	충북생명산업고	'25.3.1.	80.6%	미정
음성	매괴여중(女,사립)	감곡중(男,공립)	'25.3.1.	감곡중 96.0% 매괴여중 76.8%	재단귀속
제천	제천디지털전자고	제천산업고	'27.3.1.	제천디전고 70.9% 제천산업고 73.6%	시설사업 추진시 대용학교

※ (보은정보고) 2025. 3.~ 2026. 2. 보은여고 본관 공사에 따른 임시교로 사용예정

▣ 구분: 기타

【3】 학교 통·폐합 추진방법 및 의견수렴 절차는?

< 행정과 학생배치팀 주무관 이인경, 290-2544 >

【답변】

- ☞ 학교 통·폐합은 **학교의 자발적 요구가 있을 때 추진**하고 있음
 ☞ 통·폐합 시 의결조건은 **학부모 과반수 찬성**으로 이루어짐

□ 주요내용

- (추진 방법) 사전의견수렴→계획수립→설명회→설문조사→행정예고→조례개정

사전의견 수렴	학부모, 교직원, 지역주민, 동문 등 사전의견수렴 ※ 학교 요구 시 설명회 등 교육지원청 협조	학교 교육지원청
계획수립	적정규모학교 육성 추진계획수립(사전의견수렴으로 대체가능) ※ 학교자체 계획 수립(공문제출→교육지원청)	학교 교육지원청
설명회	학부모 대상으로 설명회 추진 ※ 사전의견수렴 대상인 교직원, 동문, 지역주민도 필요시 설명회 추진	학교 교육지원청
설문조사	대 상: 학부모 의결조건: 과반수 찬성 충족 시 추진 확정	학교 교육지원청
행정예고	학부모 설문조사 결과 의결조건 충족 직후 실시	교육지원청
조례개정	충청북도립학교설치조례 개정	도교육청
적정규모학교 육성완료	통폐합, 이전재배치, 분교장개편, 통합운영학교 등 처리완료	도교육청 학교, 지원청

■ 구분: 기타

【4】 학교 통·폐합 추진 시 주민 의견을 반드시 반영해야 하는지?

< 행정과 학생배치팀 주무관 이인경, 290-2544 >

【답변】

- ☞ “농산어촌 통폐합 관련 감사원 감사결과” 주민여론을 이유로 유보하는 것은 적절하지 못하다는 지적이 있었음
- ☞ 학교 통·폐합 추진 시 직접적인 이해관계자인 학부모 설문조사 결과에 따라 확정되며, 주민 의견 수렴이 필수 절차는 아님

[참고자료 1] 적정규모학교 육성 시 주민 의견 수렴 여부

⇒ 교육결손에 대한 방지책으로 추진되는 적정규모학교 육성사업에 학부모가 아닌 주민여론을 이유로 유보하는 것은 적절하지 못함
(농산어촌 통폐합 관련 감사원 감사 결과, 2011. 1.)

[참고자료 2] 적정규모학교 육성 예정교 현황

구분	학교명	통합(폐지)일자	설문조사	비고
폐지	보은정보고	2025. 3. 1.	80.6%(‘22. 5.24.)	충북생명산업고 통합
	제천디전고	2027. 3. 1.	제천디전고70.9% 제천산업고73.6% (‘22.11.29.)	제천산업고 통합
	매곡여중(사립)	2028. 3. 1.	감곡중 96.0% 매곡여중 76.8% (‘24. 6.25.)	감곡중 통합
이전 재배치	상당초	2024. 9. 1.	67.5%(‘20. 6.11.)	교육문화 복합시설 설립 추진
	부윤초	2027. 3. 1.	86.9%(‘22.12.20.)	가칭)부윤2초
	신송초	2029. 3. 1.	75.0%(‘24. 5.17.)	가칭)지북초
	주덕중	2027. 3. 1.	67.5%(‘22. 9.15.)	가칭)화곡중

■ 구분: 자료요구

【5】 59. 2024학년도 통학지원 현황 및 통학택시 운영 현황은?

< 행정과 학생배치팀 주무관 김경희, 290-2546 >

【답변】

- ☞ 237교(유 45, 초 167, 중 21, 특수 4),
통학버스 299대(유 55, 초 223, 중 1, 특수 20),
통학택시 95대(초 45, 중 50), 통학비 52명(초 17, 중 35),
194억을 지원하고 있음
- ☞ 이 중 통학택시는 44교(초 28, 중 16), 95대(초 45, 중 50),
9억 5천만원을 지원하고 있음
- ☞ 지원 방법은 탑승학생이 13명 이상일 때 통학버스를 지원하고
미만인 경우 통학택시를 지원하도록 하며, 부득이 계약이 곤란한
경우에 한하여 통학비 지급

□ 주요내용

- 통학지원은 각 지역교육지원청 학생통학지원심의위원회에서
통과된 지원(안)을 본청 학생통학지원심의위원회에서 지원대상과
방법을 최종 결정
- (현황) 2024년 통학 지원 현황 (2024. 10. 1.기준)

구분	통학지원 기관수	통학버스(대수)			통학택시 (대수)	통학비 (명)	편성액	비고
		직영	임차	계				
유	45	4	51	55	0	0	4,671,876	
초	167	85	138	223	45	17	13,553,103	
중	21	0	1	1	50	35	471,458	
특수	4	15	5	20	0	0	744,659	
합계	237	104	195	299	95	52	19,441,096	

* 사립특수학교 별도(직영 16대, 임차 14대)

□ 학교급별 통학 지원 기준

가. 공립 유치원

- 1) 기준: 병설유치원은 **초등학교 학구 내 거주 원아**, 단설유치원은 **인근 초등학교의 학구를 고려**하되 학구 외는 원아 거주지역내 인근 공립(단설, 병설)유치원 유무여부 판단하여 지원

- 2) 지원 방법: 통학버스

나. 공립 초등학교

- 1) 기준: 통합학교, 읍·면 소재 학교 등 통학 불편교 학생 중 학구 내에서 1.5km* 이상 원거리 통학할 경우 탑승 대상 학생 수, 운행노선, 운행 횟수, 등학교 소요 시간 등을 종합적으로 판단하여 지원

* 직선거리를 의미하는 것은 아니며 **실질적으로 통학이 가능한 통학로를 기준으로 함**

- 2) 지원 방법: 통학버스, 통학택시, 통학비

- 탑승학생이 13명 미만일 경우 통학택시 활용 검토
- 지역적 여건 및 기타 사유로 통학택시 미이용 및 이용 불가 시 통학비 지원 검토

다. 중학교(사립 포함)

- 1) 기준: 농산촌(읍·면)지역에 소재한 학생수 60명 이하 또는 6학급 이하인 중학교 학생 중 다음 조건을 하나라도 만족할 경우 지원

- ① 대중교통을 이용한 통학시간이 30분*을 초과하는 학구내 학생(도보 이동 시간 포함)
- ② 대중교통을 이용한 통학 시 버스운행간격이 1시간 이상이며, 7시 30분 이전에 반드시 버스를 탑승해야 정상 등교가 가능한 학구내 학생 ⇒ **AND 조건, 버스 운행간격과 탑승시간 두가지를 모두 충족해야 함**

라. 공동(일방)학구 통학 지원

- 1) 지원기준: 작은학교에서 보유하고 있는 직영 및 임차 통학차량을 활용하여 공동(일방)학구 노선편성 가능(**단, 신규 중차 불가**)
- 2) 종료기준: 공동(일방)학구가 해제된 경우 당해연도부터 통학 지원 종료
(**단, 기존 공동(일방)학구 지정으로 인해 지원중인 학생은 졸업시까지 가능**)

■ 구분: 현안

【6】 특수학교 저상버스 운영 현황?

< 행정과 학생배치팀 주무관 김경희, 290-2546 >

【답변】

- ☞ ‘저상버스’란 교통약자가 편리하게 이용할 수 있도록 차체가 낮고 휠체어 탑승설비 등을 장착한 버스를 말함
- ☞ 현재 우리교육청은 저상버스는 없음
- ☞ 도로상태에 따른 운행 제한, 체험학습 곤란, 공간활용 부족 등 문제점이 있으나 학교 및 자치단체와의 협의를 통해 직영차량 교체 시 저상버스로 전환을 적극적으로 검토할 예정임

□ 현황 및 문제점

- 공사립 특수학교 저상버스는 없음 단, 휠체어리프트가 설치된 차량이 8대로 운행 중임
- 문제점
 - 일부 도로상태(경사로, 진출입)에 따라 운행 제한
 - 노면이 버스과 가까워서 승차감이 저하되고 체험학습 운행 무리
 - 기존 차량에 비해 공간활용도가 적어 승차정원 감소→차량 증차

□ 대응 방안

- 통학차량이 운행하는 노선에 설치된 시설물(높이, 경사도), 도로 환경 등 도입 가능 여부를 면밀히 검토하여 학교구성원의 의견 수렴을 거쳐 학교가 희망할 경우, 기존 직영차량 교체 시 저상버스로 전환을 적극적으로 검토
- 도로 환경 등 개선 건의: 자치단체 협조 요청

【충청북도교육비특별회계 소관 공용차량 관리 규칙 제10조】

- 차량 관리·운행 기준을 초과한 경우(9년, 12만km)
- 최초 등록한 날부터 10년이 경과한 경우
- 정부의 에너지절약시책 등으로 차량의 교체가 필요하다고 인정된 경우
- 사고로 차량이 파손되어 수리할 수 없는 경우 등

※ 위 조건을 충족하였으나 차량 운행에 지장이 없을 경우 가급적 차량 교체 신청 지양

붙임1

공·사립 특수학교 교체예정연도

(단위: 대)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	계
공립	1	3	1	3	1	1	1	1		3	15
사립		1	1		2	3	4	2	1	2	16
계	1	4	2	3	3	4	5	3	1	5	31

붙임2

특수학교별 통학버스 운영 현황

(2024. 9. 기준, 단위: 대, 명)

구분	전체통학버스 수				규모			전체 학생 수	통학버스 이용학생수
	기본	리프트 차량*	임차	계	45인승	30인승 이상	25인승 이상		
청주혜원학교	4		2	6	6			287	178
청주혜화학교		3	0	3	3			91	32
이은학교	4	1	1	6	6			199	130
충주혜성학교	3		2	5	3	1	1	114	105
공립 소계	11	4	5	20	18	1	1	691	445
청주맹학교	1		3	4			4	67	28
청주성신학교	4		2	6	6			233	155
충주성심학교	2		3	5	1		4	69	12
충주성모학교	2		1	3	1		2	56	28
송덕학교		2	0	2		2		121	48
청암학교	1	1	2	4	2	1	1	103	77
꽃동네학교	2	1	3	6	5	1		156	124
사립 소계	12	4	14	30	15	4	11	805	472
합계	23	8	19	50	33	5	12	1,496	917

*휠체어 이용 학생이 승·하차할 수 있도록 리프트를 장착한 버스

○ 충청북도 교통약자의 이동편의 증진 조례

제2조(정의) ① 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.<개정 2023.7.7.>

1. “저상버스”란 교통약자가 편리하게 이용할 수 있도록 차체가 낮고 휠체어 탑승 설비 등을 장착한 버스를 말한다.

○ 저상버스 표준모델에 관한 기준(국토교통부고시 제2019-789호)

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “저상버스 표준모델”이란 교통약자의 이동편의 증진뿐만 아니라 일반 승객이 승하차하기 편리하도록 차실 바닥 높이를 낮게 제작한 구조의 버스로써 저상면의 넓이가 전체 차실 바닥의 35% 이상이고, 저상버스 표준모델의 세부기준을 충족하는 버스를 말한다. 다만, 2층 저상버스의 경우 저상면의 넓이가 1층 차실 바닥의 35% 이상인 버스를 말한다.
2. “저상면”이란 버스에 승객이 승차할 때 최초 밟게 되는 버스의 바닥을 말한다.
3. “경사판(Sliding Ramp)”이란 교통약자의 승하차를 용이하게 하기 위해서 버스와 도로를 연결시켜 주는 발판을 말한다.
4. “차체 경사장치(Kneeling system)”란 경사판의 경사각도를 낮게 하기 위해 차체를 한쪽으로 기울이는 장치를 말한다.

[별표 1]

항목		주요내용			비고
		저상버스	중형저상버스	2층 저상버스	
차량 크기	▪ 전체 길이	▪ 9,000mm 이상	▪ 7,000mm 이상, 9,000mm 미만	▪ 9,000mm 이상	공차 기준
	▪ <u>저상면 높이</u>	▪ <u>340mm 이하</u> * 단, 휠체어가 편리하고 안전하게 승하차 할 수 있는 범위 내에서 도로여건 등을 감안, 높이 조정 가능			
교통약자 편의 시설	▪ 경사판 (Sliding Ramp)	▪ 경사도 1/12 이하			
	▪ 차체 경사장치 (kneeling system)	▪ 60mm 이상 조절 가능			
	▪ <u>휠체어 탑승공간</u>	▪ 휠체어를 이용하는 장애인 등 교통약자가 휠체어에 탑승한 채로 이동이 가능하도록 <u>휠체어 탑승공간을 최소 2곳(중형은 1곳) 이상 제공할 것</u> . 이때 탑승공간 내 휠체어는 앞보기로 장착 가능할 것 ▪ 휠체어 탑승공간은 자동차 길이방향과 평행하고, 최소 750mm×1,300mm×1,400 mm을 가지는 수평면(±4.5°)일 것 ▪ 휠체어 탑승공간의 설치 [별표 2]의 저상버스 표준모델의 안전기준에 만족할 것			

▣ 구분: 자료요구

【7】 3. 명칭만 있고 1년간 운영실적이 없는 위원회는?

< 행정과 조직관리팀 주무관 이혜승, 290-2565 >

【답변】

☞ **개최사유(안전) 미발생에 따른 위원회 미개최: 8개 위원회**

* 미개최 위원회수(법정 8개, 비법정 0개)

☞ **위원회 운영 관리 계획 안내 및 분기별 점검을 통해 활성화 될 수 있도록 독려하겠음**

□ 용어정의

- 법정 위원회: 법령 및 자치법규에 설치 근거가 있는 위원회
- 비법정 위원회: 자체계획 또는 교육부 지침에 따라 운영되는 위원회
- 비상설위원회: 안전이 발생하면 구성하고, 심의·의결 후 자동 해산되는 위원회

□ 현황 및 문제점

- 2024년 9월 말 기준 총 위원회수: 98개(법정 94개, 비법정 4개)
 - 2023년 10월 이후~2024년 9월 말 기준 미개최 위원회: 8개
- 설치근거가 법령(법률·대통령령·부령)인 위원회는 자체 정비에 한계가 있음
 - 법령 개정 필요로 상위부처 건의 및 협의만 가능
(법령 62개, 자치법규 32, 비법정 4개)

□ 대응 방안

- 매년 위원회 운영 관리 계획 안내 및 분기별 점검을 통해 적정 운영을 독려하고 있으며, 2년 이상 운영 실적이 없는 경우 관계 법령 정비 건의 또는 폐지 여부 검토를 안내하고 있음
- 위원회 정비실적: 비상설위원회 전환 4개(2023년 10월 이후~2024년 9월)

붙임 미개최 위원회 목록

※ 공통사유: 개최사유(안건) 미발생

순	부서명	위원회명	비고(미개최사유)
1	행정과	충청북도교육청 교육규제완화위원회	※ 2024년 10월 15일 개최(처리안건 1건) -개최사유 미발생 (기존 자치법규 규제 완화 혹은 규제 신설·강화 시 개최)
2	창의특수 교육과	충청북도교육청 환경교육위원회	※ 2024년 10월 30일 개최 예정 -'24. 성과보고 및 '25. 환경교육계획 자문
3	인성 시민과	충청북도교육청 평생학습관운영위원회	-평생학습관 지정 시기에 맞춰 3년에 1회 개최 (평생학습관 지정·운영기간: 지정일로부터 3년) -이전 개최: 2022년 11월, 다음 개최: 2025년 10월(예정)
4	교원 인사과	충청북도교원능력개발 평가관리위원회	-개최사유 미발생: 교원능력개발평가 폐지 및 교원 역량개발지원제도 도입에 따른 교육청 행정 사항 면제 ※ 2023년 교원능력개발평가 실시 유예 및 후속 조치 안내 (교육부 교원양성연수과-4853, 2023.9.27.) ※ 교원능력개발평가 전면 개편에 따른 행정 사항 면제 안내 (교육부 교원양성연수과-1138, 2024.2.28.) ※ 교원능력개발평가 폐지 및 교원역량개발지원제도 도입방안(안) 안내(교육부 교원양성연수과-5721, 2024.10.7.)
5	교원 인사과	충청북도교육청 징계심의위원회	-개최사유 미발생: 징계결과에 대한 재심의 요구 없음 (사립학교 징계의결에 결과에 대한 재심의 요구시 개최) ※ 사립학교법 제62조의3(징계심의위원회의 설치 및 구성 등)에 의거하여 시·도 교육청에 징계심의위원회 설치
6	총무과	충청북도교육청 청원심의회	-개최사유 미발생: 청원심의회 심의 대상 없음 (취하1건, 이송1건, 종결2건, 처리예외1건)
7	재정 복지과	충청북도교육청 교육복지정책위원회	※ 2024년 12월 개최 예정 -'24. 교육복지사업 평가 및 '25. 교육복지사업 시행계획
8	재정 복지과	하도급계약심사위원회	-개최사유 미발생: 개최 요건 해당 하도급 계약 없음 (하수급인이 건설공사를 시공하기에 현저하게 부적당 하다고 인정되거나, 하도급계약 금액이 정하는 비율에 따른 금액에 미달하는 경우 개최) ※ 「건설산업기본법」 제31조(하도급계약의 적정성 심사 등)에 따라 구성·운영해야하는 법정위원회

■ 구분: 자료요구

【8】 3. 운영실적이 저조한 위원회를 정비할 의향은?

< 행정과 조직관리팀 주무관 이혜승, 290-2565 >

【답변】

☞ '충청북도교육청 각종 위원회 정비 계획'에 따라 2024년 상반기까지 본청 위원회 중 4개 위원회 비상설위원회의로 전환하였음

* 비상설 전환 위원회(법정 3개, 비법정 1개)

☞ 위원회 활동내역서 점검 등을 통해 운영실적 저조 위원회가 정비될 수 있도록 지속적으로 노력하겠음

□ 현황 및 문제점

○ 설치근거가 법령(법률·대통령령·부령)인 위원회는 자체 정비에 한계가 있음

- 법령 개정 필요로 상위부처 건의 및 협의만 가능

(법령 62개, 자치법규 32, 비법정※ 4개)

※ 법정: 법령 및 자치법규에 설치 근거가 있는 위원회

※ 비법정: 자체계획 또는 교육부 지침에 따라 운영되는 위원회

○ 각종 위원회 정비 추진 실적

- 운영실적 저조 위원회에 대한 정비 추진(2023년 7월~현재)

※ 충청북도교육청 각종 위원회 정비계획 알림(행정과-6915, 2023. 7. 24.)

- 정비방법: ①비상설위원회※ 전환, ②위원회 운영 활성화 계획 수립, ③ 기존 비상설위원회 총괄부서 관리대상에서 제외

※비상설위원회: 안전이 발생하면 구성하고, 심의·의결 후 자동 해산되는 위원회

- 정비실시 결과(2023년 10월~2024년 9월)

정비방법	구분	위원회명	비고
비상설위원회 전환 (4개)	법정 (3개)	행정서비스헌장심의위원회	규칙 개정 (2023. 12. 29.)
		소송심의위원회	규칙 개정 (2023. 12. 29.)
		부조리신고보상심의위원회	조례 개정 (2024. 5. 17.)
	비법정 (1개)	성고충심의위원회	
기존 비상설위원회 총괄부서 관리 제외 (2개)	법정 (2개)	단재교육상심사위원회	
		검정고시위원회	
위원회 운영 활성화 계획 수립 (7개)	법정 (2개)	공무원후생복지운영위원회	
		생활임금위원회	
		다문화교육진흥위원회	
		정보화교육진흥위원회	
		학교문화예술교육진흥위원회	
		학생도박예방교육위원회	
		평생학습관운영위원회	

□ 대응 방안

- 매년 위원회 운영 관리 계획 안내 및 분기별 점검을 통해 적정 운영을 독려하고, 2년 이상 운영 실적이 없는 경우 관계 법령 정비 건의 또는 폐지 여부 검토하도록 지속적으로 안내하고 있음

■ 구분: 자료요구

【9】 3. 위원회 구성 관련 규정을 미준수하여 구성된 위원회 현황은?
(교육감 소속 공무원 비율, 성별 비율)

< 행정과 조직관리팀 주무관 이혜승, 290-2565 >

【답변】

☞ **성별 비율 미준수 위원회: 1개 위원회(산업안전보건위원회)**

※성비기준 적용: 위촉직 위원에 한함(공무원 100%인 위원회 해당 없음)

☞ **교육감 소속 공무원 비율 미준수 위원회: 해당없음**

※위원회 성격(법령·자치법규 등)상 교육감 소속 공무원으로 구성하여야 하는 위원회 제외

□ 현황 및 문제점

○ 성별 비율 미준수 위원회: 산업안전보건위원회

- 산업안전보건위원회 근로자위원은 「산업안전보건법 시행령」에 따라 사업장 근로자 중 사업장 대표가 지명한 사람을 위촉하는 관계로 성비준수가 어려움
- 산업안전보건위원회는 해당 사업장의 안전 및 보건에 관한 중요사항을 심의·의결하기 위한 회의체 기관으로 「양성평등기본법」 제21조에 따른 ‘소관 사무’ 심의·의결을 위한 위원회에 해당하지 않음

※ 위촉 위원수 1명 또는 3명으로 성별을 고려해도 60% 초과 위원회: 3개

(①교육전문직원인사위원회, ②공무국외출장심사위원회, ③임용제외교원의피해회복심의회위원회)

○ 교육감 소속 공무원 비율 미준수 위원회: 해당없음

※ 위원회 성격에 따라 교육감 소속 공무원 비율 50% 초과 위원회: 6개

(①산업안전보건위원회, ②교원능력개발평가관리위원회, ③교육전문직원인사위원회, ④기록물평가심의회, ⑤공무국외출장심사위원회, ⑥농어촌교육발전지역협의회)

<참고자료>

☐ 성별 비율 미준수 위원회 현황 (2024. 9. 30.기준)

(단위: 명, %)

순	담당부서	위원회명	위원수		위촉위원	
			전체	위촉	여성	비율
1	노사정책과	산업안전보건위원회	20	8	7	87.5
2	교원인사과	임용제외교원의피해회복심의위원회	7	3	2	66.7
3	교원인사과	교육전문직원인사위원회	7	3	1	33.3
4	총무과	공무국의출장심사위원회	7	1	0	0

<참고자료>

☐ 위원회 성격상 교육감 소속 공무원 비율 초과 위원회 현황 (2024. 9. 30.기준)

(단위: 명, %)

순	부서	위원회명칭	위원수	교육감 소속 공무원위원수	공무원 비율	비고
1	노사정책과	산업안전보건위원회	20	13	65	법령
2	교원인사과	교원능력개발평가관리위원회	10	6	60	
3	교원인사과	교육전문직원인사위원회	7	4	57.1	
4	총무과	기록물평가심의회	5	3	60	
5	총무과	공무국의출장심사위원회	7	6	85.7	
6	행정과	농어촌교육발전지역협의회	11	7	63.6	

<참고자료>

☐ 산업안전보건위원회 위원 구성 현황

※ 총 위원수: 20명(노사위원 각 10명 동수로 구성)

사용자위원 (10명)	부교육감	근로자위원 (10명)	근로자대표
	기획국장		명예산업안전감독관
	노사정책과장		전국교육공무직본부 4명
	체육건강안전과장		전국학교비정규직노동조합 1명
	교육시설과장		전국교직원노동조합 1명
	안전관리자		전국공무원노동조합 1명
	보건관리자		충북교육청노동조합 1명
	초·중·고 학교장 각 1명		

산재예방정책과-3148(2021.6.28.)

(질의)

- 양성평등기본법 제21조에 따라 위촉직 위원의 남녀비율 10:6을 초과하지 않도록 하기 위하여
- 산업안전보건위원 위원을 현업업무종사자가 아닌 자를 근로자위원으로 위촉하여도 되는지?

(답변)

- 산안법 시행령 별표1 제4호나목의 학교의 경우 원칙적으로 산업안전보건 위원회 등 안전보건관리체제에 관한 규정(법 제2장)이 적용되지 않으나 현업업무종사자에 대하여는 적용되므로
- 산업안전보건위원회는 현업업무종사자만을 대상으로 하여 구성됨
- 따라서 현업업무종사자에 해당하지 않는 근로자는 산업안전보건위원회의 위원으로 지명될 수 없음
- 한편, 양성평등법 제21조 제2항은 국가와 지방자치단체가 ‘소관 사무’에 관하여 심의·의결하는 위원회 등을 구성할 때 위촉직 위원의 경우 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 규정하고 있으나,
- 여기서, ‘소관 사무’란 정부조직법, 지방자치법 등에 각 법률에 따른 해당 기관의 직무범위에 속한 사무를 의미하는 것임
- 그런데, 산업안전보건위원회는 국가나 지방자치단체를 포함한 사업주가 산업안전보건법령에 따른 의무로서 각 사업장에서 적합한 위원을 노사 동수로 구성·운영하는 회의체 기관으로서 해당 사업장의 안전 및 보건에 관한 중요사항을 심의·의결하는 것이지 국가나 지방자치단체의 ‘소관 사무’를 심의·의결하는 것이 아님
- 따라서 산업안전보건위원회는 양성평등기본법 제21조에 따른 위원회에 해당되지 않음

▣ 구분: 자료요구

【10】 9. 민간위탁사업 운영의 문제점은?

< 행정과 조직관리팀 주무관 이혜승, 290-2565 >

【답변】

☞ **본청 소관 4개 사업을 민간에 위탁하여 운영 중**

* 괴산증평교육지원청에서도 소관 1개 사업 민간위탁 운영 중

☞ **4개 사업 중 2개 사업* 2024년 12월 민간위탁 종료 예정**

* 학교협동조합지원센터(인성시민과), 학생 마약예방교육 지원(체육건강안전과)

□ 용어정의

○ 민간위탁이란

- 법령 및 조례 등에 규정된 충청북도교육감 소관 사무 중 일부를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 맡겨 그의 명의로 그의 책임 아래 행사하도록 하는 것

□ 현황 및 문제점

○ 민간위탁 적정성 검토가 미흡한 상태로 민간위탁이 진행된 사업 일부 존재

- 사업부서와의 협의를 통해 계약기간 종료 시점인 2024년 12월 민간위탁사업 종료 예정(용역 등 다른 방식으로 사업 추진 예정)

※ 종료사업: ①학교협동조합지원센터 운영, ②학생 마약예방교육 지원 사업

○ 민간위탁사업 요건

- 민간의 전문성이 필요한 공공서비스 공급에 민간부분의 역량을 활용

- 수탁기관이 자신의 명의로 책임으로 행정서비스를 직접적으로 대 시민에게 공급하는 형태
- 공공서비스 공급을 위한 전체 과정이나 서비스 공급의 핵심적인* 부분을 민간이 수행하는 경우

* 관련 업무가 달성하고자 하는 목표를 실질적으로 통제하는 변수인지를 통해 판단

(목표를 통제할 수 있는 변수로 특정 업무를 지정할 수 없고, 모든 업무가 결합 작용한다면 전체를 통제 관리하는 업무가 핵심적인 과정으로 볼 수 있음)

<참고자료>

용역의 형태가 적절한 경우

- 행정기관이 서비스 제공을 위해 필요한 사항을 부분적으로 민간에 용역을 의뢰하여 필요한 서비스를 구매하고, 행정기관이 최종적으로 대시민 행정서비스 공급
 - 주로 단순 지원사무*를 대상으로 민간부문의 역량 활용
- * 시장에서 해당 업무를 쉽게 구할 수 있어야 하며, 해당 업무를 제공하는 업체들의 서비스 수준의 차이가 크지 않아야 함

<참고자료>

2024년 민간위탁 사업

소관부서	사업명	위탁기간	수탁기관	향후계획
인성시민과	남학생 가정형 Wee센터	2022. 1. 1.~2024. 12. 31.	(사)유스투게더	재계약 추진
	여학생 가정형 Wee센터	2023. 1. 1.~2024. 12. 31.	(사)유스투게더	
	학교협동조합 지원센터	2022. 1. 1.~2024. 12. 31.	충북 사회적경제센터	2024. 12월 종료 예정
체육건강안전과	2024. 학생 마약예방교육 지원	2024. 6. 24.~12. 15.	충북마약퇴치 운동본부	

▣ 구분: 정책질의

【11】 충북에서 교육지원청이 없는 기초자치단체는 어디인지 알고 있나?

【답변】

☞ 괴산증평교육지원청이 통합교육지원청으로 운영되고 있고, 청사는 괴산군에 있습니다.

▣ 구분: 정책질의

【12】 증평과 괴산의 학생수가 얼마인지 알고 있나?

【답변】

☞ '24.4.1.자 교육행정요람 기준으로 증평군은 4,010명, 괴산군은 1,897명입니다.

〈괴산·증평 학교·학생수 현황〉

구분	인구수 (24.4월말 행안부 주민등록인구현황)	학교수/학생수 ('24.4.1.자 교육행정요람)				
		유	초	중	고	합계
괴산군	36,264	15/135	14/ 902	8/ 488	1/372	38/1,897
증평군	37,387	5/265	4/1,908	3/1,038	3/799	15/4,010
합계	73,651	20/400	18/2,810	11/1,526	4/1,171	53/5,907

▣ 구분: 정책질의

【13】 중평교육지원청 설립에 대한 의견은 무엇인가?

【답변】

☞ 괴산중평교육지원청 분리·신설은 법령 개정 이후 지역주민, 학부모 등의 의견을 수렴하고
의회와 협의하여 조례 제정 등 관계 행정 절차를 거친 후
지역특성과 주민 편의 등 다각적인 사항을 고려하여 결정할
사항입니다.

참고1

하급교육행정기관 설치 법적근거

- 「지방교육자치에 관한 법률」 제34조(하급교육행정기관의 설치 등)
 - 시·도의 교육·학예에 관한 사무를 분장하기 위하여 1개 또는 2개 이상의 시·군 및 자치구를 관할구역으로 하는 하급교육행정기관으로서 교육지원청 설치
 - 교육지원청의 관할구역과 명칭은 대통령령으로 정하도록 하고 있음

○ 지방교육자치에 관한 법률 시행령 제5조(교육지원청의 명칭·위치 및 관할구역 등) [별표 2]

시·도	명 칭	위 치	관 할 구 역
충청북도	충청북도괴산증평교육지원청	괴 산 군	괴산군, 증평군

○ 지방교육행정기관의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 [별표3]

- 교육지원청의 국·과·담당관·센터의 설치기준 규정

구분	과(담당관) · 센터
인구 수가 10만명 미만이거나 학생 수가 1만명 미만인 경우	2과(담당관), 1센터

참고2

교육지원청 설치 현황('23.7월)

- 전국 228개 시·군·자치구에 총 176개 교육지원청 설치/52개 미설치
 - (통합교육지원청) 176개 교육지원청 중 37개 통합교육지원청 운영

관할구역		교육지원청	대 상 지 역 (시 · 군 · 자 치 구) (개)
단일관할		139개	경기 19, 인천 2, 강원 16, 대구 2, 충북 9, 충남 13, 전북 14, 전남 22, 경북 22, 경남 18, 제주 2
복수 관할	2개	24개	서울 8, 경기 6, 인천 2, 대구 2, 광주 · 대전 · 울산 · 강원 · 충북 · 충남 각 1
	3개	11개	서울 3, 부산 4, 대구 · 광주 · 대전 · 울산 각 1
	4개	2개	인천 1, 부산 1
	소계	37개	수도권(54.1%): 20(서울11, 경기6, 인천3), 수도권 외(45.9%): 17(광역시14, 도3)
총계		176개	

■ 구분: 박진희 의원 자료요구, 현안

【14】 고문변호사 자문 의견이 공개 대상 문서인지?

< 행정과 법무팀 주무관 박성규, 290-2552 >
주무관 이승운, 290-2553

【답변】

- ☞ ① 고문변호사 자문 의견은 의사결정을 위한 내부 참고자료에 불과한 점, ② 고문변호사마다 자문 의견이 다를 수 있는 점, ③ 따라서, 자문 의견이 공개될 경우 오히려 혼란이 초래될 수 있는 점, ④ 고문변호사가 자신의 의견을 실명으로 대외적으로 공개하기를 원하지 않는 점 등을 고려하면
- ☞ 고문변호사 자문 의견은 원칙적으로 공개하지 않고 최종적으로 확정된 우리교육청의 의견만 공개하는 것이 타당하다고 사료됨.
- ☞ 다만, 법령이나 조례에 근거하여 자료 제출을 요구하는 경우 고문변호사의 성명과 자문 요지를 제출하고 있음.

□ 관련규정

- 지방자치법 제48조(서류제출 요구)
 - ① 본회의나 위원회는 그 의결로 안건의 심의와 직접 관련된 서류의 제출을 해당 지방자치단체의 장에게 요구할 수 있다.
 - ② ~ ④ 생략
- 충청북도의회 기본 조례 제46조(집행기관에 대한 질문)
제47조(서면질문), 제49조(서류제출요구)

붙임	고문변호사 현황 (2024. 9. 1. 현재)
-----------	----------------------------------

소 속	성 명	위촉기간	비 고
법률사무소 하랑	정 일 순	2019.01.01. ~ 2024.12.31.	청주권(3차)
박남현 법률사무소	박 남 현	2023.09.01. ~ 2025.08.31.	청주권(초임)
김원호 법률사무소	김 원 호	2023.09.01. ~ 2025.08.31.	남부권(초임)
법무법인 열린법률	배 경 환	2022.09.01. ~ 2026.08.31.	북부권(2차)
김혜은 법률사무소	김 혜 은	2024.07.01. ~ 2026.06.30.	청주권(초임)
법무법인 파랑	차 창 모	2024.07.01. ~ 2026.06.30.	청주권(초임)

- ※ 고문변호사 위촉기간: 2년, 2회 연임 가능(총 6년)
- ※ 자문료: 월정액 30만원, 서면자문료 별도(월 1건~4건 10만원, 5건 이상 20만원 지급)

▣ 구분: 자료요구

【15】 87. 2024년도에 행정심판 사건이 줄어든 사유는?

< 행정과 법무팀 주무관 박성규, 290-2552 >

【답변】

- ☞ 2024년도 9월 말 기준 행정심판은 총 64건이 접수되어 총 건수는 전년보다 감소할 것으로 예상됨.(2022년 108건, 2023년 199건)
- ☞ 작년까지 반복적으로 정보공개 관련 행정심판 청구를 하던 사람(이양재)에 대하여 중앙행정심판위원회에서 온라인 행정심판 청구 사이트에 대한 접속을 차단하였기 때문임. (업무방해 고발)
- ☞ 다만, 학교폭력 사건이나 교권침해 사건에 대한 행정심판은 매년 증가하고 있는 상황임.

□ 연도별 행정심판 유형 현황

연도	계	학교폭력			교권침해	정보공개	기타
		가해	피해	소계			
2024	64	45	13	58	6	0	0
2023	199	27	20	47	2	148	2
2022	108	47	13	60	6	35	7

□ 이양재 행정심판 청구 현황

연도	2022	2023	2024	비고
건수	34	144	0	

■ 구분: 자료요구

【16】 86. 2022년 ~ 2024년 소송 및 승소 현황은??

< 행정과 법무팀 주무관 이승운, 290-2553 >

【답변】

- ☞ 2024년 신규 소송은 13건임(행정소송 7건, 민사소송 6건)
- ☞ 2024년 종결된 소송은 15건임(행정소송 9건, 민사소송 6건)
- ☞ 2024년 민사소송 승소율 100%(4건 중 4건 승소)(소취하 2건 제외)
- 2024년 행정소송 승소율 66%(9건 중 6건 승소)

□ 주요내용

[추가자료]

○ 2023년도 이월 현황 (2024. 1. 1. 기준)

구분	2023년도				2024년도
	승소	패소	조정(화해), 소취하	이월	신규 접수
행정소송	6	2	0	6	7
민사소송	10	2	1	11	6
계	16	4	1	17	13

○ 2024년 신규 및 종결 소송 현황 (2024. 9. 30. 기준)

구분		사건 수	주요 내용
신규 (13)	행정소송	7	• 정보비공개 취소 2건, 행정심판재결취소 1건, 해고무효확인 1건, 입찰참가자격제한처분취소 1건, 신청사건 2건(효력정지가처분 1건, 지위보전가처분 1건)
	민사소송	6	• 손해배상 1건, 부당이득 1건, 보증금반환 1건, 추심금청구 1건, 채무부존재확인 1건, 구상금 1건
종결 (15)	행정소송	9 (승소 6건)	• 승소율 소폭 감소(2023년 75% → 2024년 66%)
	민사소송	6 (승소 4건)	• 승소율 일부 증가(2023년 83% → 2024년 100%) - 2건 ‘소취하’ 종결, 소취하 제외한 4건 모두 승소

○ 2024년 패소 사건(민사 0건, 행정 3건) 개요 (2024. 9. 30. 기준)

민사	• 해당없음
행정	• 정보공개거부처분취소 [원고: 김OO] - 1심 판결: 일부 인용 • 입찰참가자격제한처분취소 [원고: 주식회사 숨O] - 1심 판결: 인용 • 입찰참가자격제한처분취소 행정처분 효력정지 신청 [원고: 주식회사 숨O] - 1심 결정: 인용

[추가자료]

<참고·통계자료> 최근 3년간 소송현황

(2024. 9. 30. 기준)

연도	신규 사건 수	종결 사건 수							
		민사 소송				행정 소송			
		승소	패소	조정, 취하	합계	승소	패소	취하	합계
2022	14	4	1	0	5	7	4	0	11
2023	22	10	2	1	13	6	2	0	8
2024	13	4	0	2	6	6	3	0	9

[추가자료]

<참고·통계자료> 2022년 이후 제기되어 계류 중 소송 개요

순	구분	사건명	원고	피고	소송가액 (천원)
1 (수감 자료 순번 4번)	민사	손해배상	조OO 외 2	충청북도 외 1	140,000
		○ 교원의 학생에 대한 아동학대 행위에 대한 손해배상 청구 - 중학교 교원이 학생에 대한 정서적 아동학대 행위에 대하여 형사재판에서 유죄 판결을 선고받음. 이에 피해학생 및 보호자가 위 교원 및 교육청을 상대로 손해배상 청구 ※ 2024.10.18. 1심 판결: 기각(교육청 승소)			

순	구분	사건명	원고	피고	소송가액 (천원)
2 (수감 자료 순번 22번)	민사	손해배상	충청북도 외 215	(주)○○제철 외 10	118,394,639
○ 업체들의 철근 납품 담합 관련 지방자치단체들의 손해배상청구 - 정부법무공단을 대리인으로 선임하여 공동 진행 중.					
3 (수감 자료 순번 33번)	민사	임금청구의 소	김○○ 외 16	충청북도 외 11	1,395
○ 연차수당 지급과 관련하여 퇴직시 미사용 연차수당 청구 - 조리실무사로 퇴직한 원고가 타시도교육청 퇴직 교육공무직원들과 공동 으로 퇴직시 미사용 연차수당의 지급을 주장하며 소송 제기 ※ 변론기일 미지정 상황임					
4 (수감 자료 순번 35번)	민사	부당이득반환청구	옥0000000000	충청북도	250,650
○ 지역주택조합의 학교시설 확충 관련 협약금 반환 청구 - 지역주택조합과 옥천교육지원청 사이에 장야초등학교 시설 확충 협약 체결에 따라 지역주택조합이 옥천교육지원청에 협약금을 지급한 이후, 협약에 따른 시설 확충이 진행되지 않음을 이유로 협약금 반환청구 - 위 협약에 따른 장야초 부지 평탄화 공사 관련, 비탈사면 녹화공사가 추 가로 필요함에도 원고 지역주택조합은 위 공사시공을 거부함에 따라 교 육청이 별도 비용을 들여 시공하였는바, 그로 인한 손해배상을 구하는 반소 제기함. ※ 2023.11.8. 1심 판결: <u>각하(교육청 승소)</u> , 이에 원고가 항소하여 항소심 진행 중					

순	구분	사건명	원고	피고	소송가액 (천원)
5 (수감 자료 순번 36번)	민사	손해배상	충청북도	옥0000000000	207,334
	○ 학교시설 확충 관련 협약 미이행에 따른 손해배상 청구 - 위 <u>순번 4번 사건 관련</u>, 지역주택조합과 옥천교육지원청 사이에 체결된 협약에 따른 장야초 부지 평탄화 공사와 관련하여 비탈사면 녹화공사가 추가로 필요함에도 지역주택조합이 위 공사의 시공을 거부하여 교육청이 시공함에 따라 발생한 <u>손해배상 청구 반소</u> ※ 2023.11.8. 1심 판결: <u>인용(교육청 승소)</u>, 이에 피고가 항소하여 항소심 진행 중				
6 (수감 자료 순번 39번)	행정	해고무효확인	김○○	충청북도교육감	50,000
	○ 고등학교 기숙사 사감으로 근무 중 해고 처분된 원고가 해고 무효 확인 청구 - 전 고등학교 기숙사 사감에 대한 징계해고 처분의 사유(징계 양정기준 등) 및 절차(소명기회 부여 여부)의 적법 여부가 문제됨 - 징계사유: 직무태만 및 직무상 명령 미준수, 감사 거부, 교직원 비방, 메신저 이용 기준 위반 등 ※ 2024.8.27. 중앙노동위원회 부당해고구제재심판정 결과: <u>기각(교육청 승소)</u>				
7 (수감 자료 순번 41번)	행정	정보공개거부처분 취소	정치하는 엄마들	충청북도교육감	50,000
	○ 원고의 우리교육청에 대한 [2018년~2021년 학교 성폭력사건 현황]에 관한 정보공개청구에 대한 우리교육청의 일부비공개 처분의 취소청구 - 일부 공개 가능 항목에 대해 재판 중 공개 결정을 하였음 - 제1심 판결은 우리 교육청의 일부 비공개 처분이 적법하다고 판단하여 원고 청구 기각(교육청 승소). 이에 원고가 항소하여 항소심 진행 중				

순	구분	사건명	원고	피고	소송가액 (천원)
8 (수감 자료 순번 42번)	행정	재결취소청구	채○○	충청북도교육청 행정심판위원회	50,000
	○ 학교폭력 가해학생 조치에 관한 행정심판위원회의 재결취소 청구 - 원고는 중학교 재학 중 같은 학급 학생과 상호 학교폭력이 인정되어 가해학생으로서의 조치와 피해학생으로서의 조치를 받음 - 이에 원고 및 상대학생은 우리교육청에 행정심판을 제기하여 행정심판 위원회는 두 학생 모두의 가해학생 조치를 1단계 감경하였으나, 원고는 상대학생의 가해학생 조치를 감경한 재결의 취소를 구하는 소송을 제기 ※ 2024.4.4. 1심 판결: 기각 (교육청 승소), 원고가 항소하여 항소심 진행 중				
9 (수감 자료 순번 44번)	민사	보증금반환	충청북도	지○○○○○ 주식회사	2,387
	○ 고등학교 방과후학교 위탁용역 입찰보증금의 반환 청구 - 한국바이오마이스터고 2022학년도 방과후학교 운영 위탁용역 낙찰업체가 정당한 사유 없이 계약을 체결하지 않아 입찰보증금의 반환을 청구				
10 (수감 자료 순번 46번)	민사	손해배상(기)	충청북도	홍○○○ 주택조합	1,141,348
	○ 기부채납 협약에 따른 학교부지 소유권 이전 의무 불이행에 대한 손해배상 청구 - 지역주택조합과 청주교육지원청 사이에 청주 소로초 학교용지 기부채납 협약이 체결되었으나, 지역주택조합은 대상 학교용지 중 국유지의 소유권 취득이 불가하다는 이유로 우리교육청에 지역주택조합 소유 토지 소유권만 인수할 것을 요구하며 소송 제기 (이 소송은 교육청이 제기한 손해배상 소송에 병합되었음) - 이에 우리 교육청은 지역주택조합을 상대로 국유지 4필지 중 무상 귀속 대상이 아닌 3필지의 대가에 상당하는 손해배상 반소 청구 ※ 제1심 법원: 기부채납 효력 무효로 보아 기각(교육청 패소) 판결 ※ 제2심 법원: 기부채납 효력 유효로 보아 인용(교육청 승소) 판결 ※ 현재 피고가 상고하여 상고심(대법원) 진행 중				

순	구분	사건명	원고	피고	소송가액 (천원)
11 (수감 자료 순번 47번)	행정	정보공개거부처분 취소	김○○	충청북도교육감	50,000
	○ 본인에 대한 감사관실 ‘제보내용’ 정보공개거부처분 취소 청구 - 전 고등학교 기숙사 사감이던 원고(징계해고되었음)는 고등학교 관리자 등이 감사관실에 제보한 내용의 정보공개거부처분의 취소 소송 제기 - 원고가 중앙행정심판을 제기하였으나 ‘기각(교육청 승)’ 재결 받음 ※ 제1심 법원: 일부인용(교육청 일부 패소) 판결 ※ 현재 교육청이 항소하여 항소심 진행 중				
12 (수감 자료 순번 48번)	민사	채무부존재확인	이○○	충청북도	8,641
	○ 교원 호봉재확정에 따른 과지급보수반환채무 부존재 확인 소송 - 최초 임용 당시 호봉이 잘못 확정된 사실이 발견되어 호봉 정정 및 재확정을 하였고, 과지급한 보수에 대한 환수 처리 통지하였으나, - 원고는 초임 호봉 확정처분은 그 하자가 중대·명백하여 당연무효로서, 과지급된 보수는 5년의 소멸시효가 적용되므로, 2018년 3월 이전에 과지급된 보수 부분은 소멸한다고 주장하며 소송 제기				
13 (수감 자료 순번 49번)	민사	구상금	현○○○○○○○○ 주식회사	충청북도	952
	○ 학교 안전사고 피해 학생 지급 보험료에 대한 구상금 청구 - 제천중앙초 체육 수업 중 학생이 부주의로 배드민턴 라켓을 흔들다가 피해 학생에게 부상을 입혔고, 원고는 가해 학생 측과 체결한 손해배상 보험계약에 따라 피해학생에게 치료비와 위자료를 지급하였음 - 원고는 학생을 보호감독하는 교사의 사용자인 피고가 보호감독의무를 다하지 않아 발생한 것으로, 공동불법행위 손해배상 책임 또는 책임무능력자의 감독자 책임이 있다고 주장하며 구상금 청구				

[추가자료]

<참고·통계자료> 2024년 패소 사건의 패소 이유 및 조치 등

사건명	패소 사유 및 조치 내용	
정보공개 거부처분 취소 (수감자료 순번 31)	사건 개요	○ 전 고등학교 기숙사 사감이던 원고(징계해고되었음)는 고등학교 관리자 등이 감사관실에 제보한 내용의 정보공개거부처분의 취소 소송 제기 - 원고가 중앙행정심판을 제기하였으나 ‘기각(교육청 승)’ 재결 받음
	판결 결과	○ 제1심 법원: 원고 청구 일부 인용
	패소 이유	○ 우리교육청은 원고가 요청한 정보는 진정사건 조사자료에 해당하고 공개될 경우 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래하거나 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있어 정보공개법 제9조제1항 제5호, 제6호에 해당하여 비공개 결정한 것이나, 제1심 법원은 비공개대상정보에 해당하는 정보 이외에 나머지 정보는 위의 정보공개법 제9조제1항 제5호 및 제6호에 해당하지 않다고 보아 원고의 청구를 일부 인용하였음.
	조치	○ 법무부의 항소 지휘를 받아 항소 제기하여 항소심 진행 중

사건명	패소 사유 및 조치 내용	
입찰참가 자격제한 처분취소 (수감자료 순번 37)	사건 개요	○ 원고는 2022년 공기청정기 임차 및 유지관리 용역에 대하여 정당한 이유 없이 계약을 체결한 후 계약이행을 하지 않는다는 이유로 6개월의 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받았으나 이에 불복하여 소송 제기 - 위 처분 이전에 계약이행을 하지 않아 계약해지 통보를 받았고, 계약해지효력정지 가처분 신청을 제기하였으나 <u>기각 결정(1심, 2심 기각 결정)</u> - 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분 효력정지 신청을 제기하여 <u>인용 결정(1심)</u>
	판결 결과	○ 제1심 법원: 원고 청구 인용
	패소 이유	○ 우리교육청은 정당한 이유 없이 계약을 체결한 후 계약이행을 하지 아니하였다는 점을 처분 사유로 기재하였으나, 제1심 법원은 부정당업자 입찰자격 제한사유 중 ‘계약이행을 하지 아니한 경우’가 아닌 ‘계약서에 정한 조건을 위반하여 이행한 경우’에 해당하여 처분사유가 존재하지 않아 위법하다고 보아 원고의 청구를 인용하였음.
	조치	○ 법무부의 항소 지휘를 받아 항소 제기하여 항소심 진행 중 (2024년 10월 2일 항소장 제출하여 행정사무감사자료에는 항소심 사건이 기재되어 있지 않음)
행정처분 효력정지 신청 (수감자료 순번 38)	사건 개요	○ 원고는 2022년 공기청정기 임차 및 유지관리 용역에 대하여 정당한 이유 없이 계약을 체결한 후 계약이행을 하지 않는다는 이유로 6개월의 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받았으나 이에 불복하여 소송 제기하였고, 위 처분의 효력정지 신청도 같이 제기하였음
	판결 결과	○ 제1심 원고 신청 인용 (효력정지)
	패소 이유	○ 1심 법원은 처분의 집행으로 신청인에게 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 집행을 정지할 긴급할 필요가 인정되고, 달리 집행정지로 인하여 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없다고 보아 원고 신청 인용
	조치	○ 항고 시 승소가능성이 적고, 실익이 없어 항고 포기

■ 구분: 현안

【17】 청주하이텍고 관련 법적지원 진행 상황 및 향후 계획은?

< 행정과 법무팀 주무관 박성규, 290-2552 >
주무관 이승운, 290-2553

【답변】

- ☞ ① 사안 발생 후 고문변호사에게 서면 및 방문 상담 등의 방법으로 법률 자문을 받을 수 있도록 하였고, ② 청주하이텍고 법률지원을 위한 TF팀을 고문변호사 및 관련부서 팀장 등으로 구성하여 학교를 방문하여 간담회 및 협의를 실시하는 등 적극 대응을 하고 있음
- ☞ 또한, 충청북도의회와 적극 협력하여 의원발의로 「충청북도 교육청 직무관련사건 소송비용 등 지원 조례」를 제정하여 공포·시행하였음
- ☞ 향후 계획으로 직무관련 소송비용 지원 신청이 접수될 경우 절차 진행 및 지원을 하고, 학교 당사자가 요청하는 사항이 있을 시 법적 지원을 하도록 하겠음

□ 청주하이텍고 사안 법률지원을 위한 TF팀 구성

순	직	성명	업무	비고
1	행정과장	박영균	TF팀 총괄	
2	법무팀장	김순이	학교와 소통 담당	
3	산업안전보건팀장	이근숙	업무상담 및 지원	
4	공무원단체복지팀장	연규웅	업무상담 및 지원	
5	교육활동보호센터 변호사	박주민	법률상담 및 조언	
6	고문변호사	차창모	법률상담 및 조언	
7	고문변호사	김혜은	법률상담 및 조언	

□ 소송비용 조례 지원 내용 및 절차

- 지원금액은 변호사 보수와 그 밖의 소송비용을 포함한 금액으로, 수사 단계 및 심급별 각각 1,000만원 상한금액으로 지원
- 소송비용 신청서류를 작성하여 소속기관에 제출 → 소속기관의 장이 행정과장에게 공문으로 신청 → 법무팀 검토 → 소송심의위원회 심의 → 소송비용 지원

□ 진행경과

- (2024.06.24.) 청주하이테크고 당직 용역근로자 철제 교문 깔림 사망사고 발생
- (2024.07.05.) 차창모 고문변호사 법률 자문(서면)
- (2024.07.10.) 김혜은 고문변호사 법률 자문(학교 4명, 도교육청 4명 상담)
- (2024.07.11.) 학교장 대전지방고용노동청 참고인 조사
- (2024.07.12./18./22.) 외부변호사 법률 상담(울촌, 대민, 심안)
- (2024.07.15.) 대전지방고용노동청 청주시청 특별근로감독
- (2024.07.16.) 소송비용 지원 관련 조례 제정 착수
- (2024.07.23.) 청주하이테크고 방문 협의(법무팀장)
- (2024.07.25.) 청주하이테크고 사안 법률지원을 위한 TF팀 구성
- (2024.07.25.) 청주하이테크고 방문 협의(행정과장)
- (2024.08.16.) 학교장 등 4명 피의자 소환 통보(충북경찰청 형사기동대)
- (2024.08.21.) 청주하이테크고 사안 법률지원을 위한 TF팀 간담회
 - 참석: TF팀 구성원(김혜은, 차창모 변호사 포함) 및 학교 관계자
 - 내용: 업무상 과실치사 성립 요건 안내, 수사기관에 대한 답변자료 지원
- (2024.08.22.) 충청북도교육청 직무관련사건 소송비용 등 지원 조례 발의(유상용)
- (2024.08.27.~ 09.12.) 학교장 등 4명 경찰 출석 조사
- (2024.09.06.) 교육위원회 청주하이테크고 현장 방문
- (2024.09.20.) 천범산 前부교육감 대전지방고용노동청 출석 조사
- (2024.09.23.) 청주하이테크고 요청 자료 제공
- (2024.09.27.) 충청북도교육청 직무관련사건 소송비용 등 지원 조례 시행
- (2024.10.10.) 소송비용 신청 관련 유선 안내
- (2024.10.21.) 학교장 등 4명 검찰 송치(죄명: 업무상 과실치사)
- (2024.10.23.) 청주하이테크고 방문 협의(행정과장)

■ 구분: 현안

【18】 충주중산고 댁페이크 학폭사건 행정심판 진행 상황은?

< 행정과 법무팀 주무관 박성규, 290-2552 >

【답변】

- ☞ 2023년도 5월 일본 수학여행 중 있었던 충주중산고 댁페이크 (여학생 나체사진 합성) 학교폭력 사건에 대한 신고가 접수되어, 2024년 9월 30일 자로 가해학생에 대한 조치결정을 하였음 (학급교체 2명, 출석정지 3명)
- ☞ 피해 여학생은 진천 서전고로 전학을 간 것으로 파악됨
- ☞ 2024년 10월 30일 출석정지 처분을 받은 2명이 행정심판을 청구 하여 현재 사건이 행정심판위원회에 계류 중임
- ☞ 향후 계획으로는 각 당사자들이 참석하는 심리를 열어 처분의 타당성을 심의할 계획이며, 3개월 정도 걸릴 것으로 예상됨

■ 구분: 현안

【19】 청주하이테크고 관련 유가족 손해배상 계획은?

< 행정과 법무팀 주무관 박성규, 290-2552 >
주무관 이승운, 290-2553

【답변】

- ☞ 향후 사법기관의 수사가 마무리되어 사고에 대한 책임 소재가 밝혀지면 그에 따라 유가족이 사고에 책임이 있는 기관이나 사람을 상대로 손해배상을 청구할 것으로 예상됨
- ☞ 만약, 우리교육청에게 책임이 있는 것으로 법원에서 최종 판단한다면 그에 따른 손해배상 책임을 다할 것임
- ☞ 구체적인 책임 비율과 손해배상 금액은 법원의 판결과 같은 객관적인 판단을 거쳐서 정해야 할 것임
- ☞ 다만, 유가족에 대한 신속한 손해배상을 위해 법원의 판결에 준하는 제도(조정, 재판 전 화해) 등을 검토하겠음